



Justiça Federal da 5ª Região

Processo Judicial Eletrônico - Turmas Recursais

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0505134-75.2007.4.05.8100 em 29/03/2010 16:49:25 por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Documento assinado por:

- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Consulte este documento em:

<https://pje2g.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

usando o código: **10032916492500000000015931248**

ID do documento: **16026096**



RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Caixa Econômica Federal, visando reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reajustamento da(s) conta(s) de caderneta de poupança da parte recorrida, de acordo com os índices de 26,06% (referente a junho/1987) e/ou 42,72% (referente a janeiro/1989) e/ou 84,32% (referente a março/90), e/ou 44,80% (referente a abril/90), e/ou 7,87% (referente a maio/90) e/ou 20,21% (referente a fevereiro/91).

Alega a CAIXA, preliminarmente, que não consta nos autos a planilha dos valores devidos a título de condenação, em desobediência ao que determina o parágrafo único do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Requer a nulidade da sentença, em face da sua iliquidez.

É o relatório.

VOTO

Nas demandas em que se busca a atualização das contas de poupança pelos índices expurgados pelos diversos planos econômicos, é de se observar a existência de elementos mínimos necessários à comprovação do direito do autor, consistentes na apresentação de extratos nos quais se comprove a titularidade da conta, a existência de saldo à época em que busca a diferença e a data base de cada conta, que deverá ocorrer na primeira quinzena de cada mês.

Neste diapasão, uma vez examinado o mérito e aferida a procedência do pedido do autor, com base na documentação apresentada, cumpre ao Juízo *a quo* determinar o valor da condenação.

Não constando nos autos extratos relativos aos precisos meses dos planos econômicos, cabe ao Juízo de 1º grau definir de logo os critérios de arbitramento e quantificar o valor devido, a fim de que tais critérios e o próprio valor arbitrado possam ser, eventualmente, reexaminados pela Turma Recursal por ocasião do recurso inominado.

No caso em apreço, o Juízo *a quo* determinou que o réu apresentasse a planilha de cálculos dos valores referentes ao objeto da condenação, devidamente atualizada, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito

em julgado da sentença, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem, embora a Lei dos Juizados Especiais não disponha nesse sentido.

Ao revés, a legislação de regência determina que os cálculos serão efetuados por servidor judicial, conforme dispõe o art. 52, II da Lei nº. 9.099/95. Dessa forma, a imposição, em desfavor do réu, da obrigação de apresentar a planilha referente aos valores da condenação não tem amparo legal.

Vale ressaltar que esta Segunda Turma Recursal tem ciência do teor do Enunciado nº. 32 do FONAJEF, que considera líquida a sentença quando fixados os parâmetros de liquidação. Malgrado seja, o entendimento consolidado não pode servir de suporte à transferência da responsabilidade pela liquidação ao réu, como determinado pelo Juízo *a quo*.

De fato, a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial é indispensável, até mesmo para que se fosse aferir se a causa é da competência do Juizado Especial Federal, pois, sem esses cálculos, não há como afirmar se o valor pleiteado excede o limite de 60 salários-mínimos.

Ademais, a inexistência de planilha demonstrativa dos valores devidos suprime à CAIXA o direito de impugná-los perante a Turma Recursal, em desarmonia com o princípio do devido processo legal (ampla defesa e contraditório). É que, a teor do Enunciado nº. 108 do FONAJEF, não cabe recurso das decisões proferidas na fase de cumprimento do julgado. Portanto, a única oportunidade que a parte tem para impugnar o cálculo da Contadoria do Juizado perante a Turma Recursal é por ocasião do recurso inominado, direito este que não lhe pode ser negado.

Desta feita, inexistindo cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ou por perito nomeado pelo Juízo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, em face da sua iliquidez.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença, determinando a devolução do processo ao Juizado de origem, que deverá proferir outra sentença, desta feita em observância ao determinado no art. 38, parágrafo único, c/c art. 52, inciso II, da Lei nº. 9.099/95. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, nos Juizados Especiais Federais, somente o recorrente vencido suporta tal ônus (Enunciado 57 do FONAJEF).

ACÓRDÃO

Decide a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do relator e manifestações gravadas.

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Federais Alcides Saldanha Lima, Nagibe de Melo Jorge

Neto e André Dias Fernandes.

Fortaleza, 23 de março de 2010.

ALCIDES SALDANHA

Juiz Relator